

1503626-85.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291690/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21030497 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6107/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2291690 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1503626-

85.2021.8.26.0302-20220413_134723-Gravação de Reunião.Mp4

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503626-85.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001342

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291690/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21030497 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6107/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2291690 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FELIPE RIBEIRO

Em 13 de abril de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Bruno Boni Del Preti, Defensor Público, ora defendendo o acusado MATEUS FELIPE RIBEIRO; o acusado referido; e as testemunhas Wellington Massucato e Giovani Adrian Mariano, que prestaram seus depoimentos. As Partes informaram que desistem da oitiva de João Paulo Rosa, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. MATEUS FELIPE RIBEIRO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", combinado com art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, observada a agravante prevista no art. 61, II, "j"2, do CP. O acusado foi notificado e apresentou defesa

prévia. A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2022. (p. 162-163) e o réu foi citado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, no que foi secundado pelo Defensor. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo laudo pericial. Em juízo, o réu negou a acusação e disse que tinha acabado de comprar do adolescente os entorpecentes apreendidos em sua posse. O relato do acusado foi confirmado pelo menor G., a despeito de divergências sobre os valores da aquisição e a natureza dos entorpecentes comercializados. O PM ouvido em juízo confirmou a localização de drogas com o réu e, em local próximo ao da abordagem dele e do menor, outras porções de maconha. Pois bem. Embora existam indícios contra o réu, ao término da instrução a prova revelou-se insuficiente para segura demonstração do crime narrado na denúncia. A versão do acusado de que as drogas com ele encontradas se destinavam ao seu consumo não foi suficientemente rechaçada pelas provas produzidas. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, deve ser acolhida a manifestação ministerial para desclassificar o crime indicado na denúncia para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista que o réu permaneceu preso no curso do processo, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra o réu MATHEUS FELIPE RIBEIRO para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena do acusado, pelo cumprimento. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. As Partes informaram que não desejam recorrer da sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: MATEUS FELIPE RIBEIRO

RG: 63465743, RJI: 214098540-77

Data De Nascimento: 04/05/2003

Filiação: pai ADENILSON RIBEIRO, mãe FRANCINE DA SILVA

Residência: RUA XV DE NOVEMBRO, 1968, CASA, VILA SAMPAIO, RUA XV DE NOVEMBRO, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.